P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Kesuma Jaya;**
Tempat Lahir : K. Durian;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 06 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Banteng Dusun III Desa Mekar Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang/Jalan Teratai Gang Bengkel Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
2. Penuntut, sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni, S. S.H., Desi Riana Harahap, S.H, M.H., dan Syarifahta Sembiring, S.H., Rahmah Lubis, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan berkantor di Jl. Bambu No. 64 Medan, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 24 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 324 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Kesuma Jaya** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kesuma Jaya** dengan pidana penjara selama **13 (tiga) belas tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliyar rupiah) Subs **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,38 (sembilan puluh tujuh koma tiga delapan) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 085362039415

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya:

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga telah mempermudah proses pemeriksaan perkara ini;
2. Terdakawa berlaku sopan dipersidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa masih ingin diberikan kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang baik;
5. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa KESUMA JAYA, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 15.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Jalan Teratai Gang Bengkel Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu seberat 97,38 (sembilan puluh tujuh koma tiga delalpan) gram netto **",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi bahwa di Jalan Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan akan ada sesorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sekira pukul 15.35 Wib saya dan Tim sampai di TKP Selanjutnya sesampainya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan di Jalan Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya depan rumah langsung melihat terdakwa Kesuma Jaya sedang berada di TKP, selanjutnya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plstik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,38 (sembila tujuh koma tiga delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam dengan Sim .Card 085362039415.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPIK (dalam lidik) yang mana sebelumnya terdakwa memesanya terlebih dahulu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAISAL (dalam lidik). Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut No : SP-Sita/575-C/XII/2022/ Ditresnarkoba tanggal 15 Desember 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 97,38 (sembilan puluh tujuh koma tiga delapan) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7531 /NNF/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh Riski Amalia, S.IK dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa KESUMA JAYA Barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Metamefatamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia KESUMA JAYA, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 15.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Jalan Teratai Gang Bengkel Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu seberat 97,38 (sembilan puluh tujuh koma tiga delalpan) gram netto **“,** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi bahwa di Jalan Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan akan ada sesorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panjaitan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sekira pukul 15.35 Wib saya dan Tim sampai di TKP Selanjutnya sesampainya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan di Jalan Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya depan rumah langsung melihat terdakwa Kesuma Jaya sedang berada di TKP, selanjutnya saksi Yudi Atmaja, saksi Taufik Nasution, dan saksi Rodison P. Panjaitan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plstik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,38 (sembila tujuh koma tiga delapan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam dengan Sim .Card 085362039415.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TOPIK (dalam lidik) yang mana sebelumnya terdakwa memesanya terlebih dahulu kepada FAISAL (dalam lidik). Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut No : SP-Sita/575-C/XII/2022/Ditresnarkoba tanggal 15 Desember 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 97,38 (sembilan puluh tujuh koma tiga delapan) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 7531 /NNF/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh Riski Amalia, S.IK dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa KESUMA JAYA Barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Metamefatamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penununtut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Yudi Atmaja,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa didepan sebuah rumah yang terletak di Jl. Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
   - Bahwa kemudian Sakis dengan tim atau dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.35 Wib, Saksi dan rekan Saksi sampai dilokasi tersebut yakni di Jl. Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia dan dilokasi tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa sama dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan tersebut sedang ada didepan sebuah rumah;
   - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,38 gr (sembilan puluh tujuh koma tiga delapan gram netto) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim. Card 085362039415;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Topik (dalam lidik) yang mana Terdakwa terlebih dahulu memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Faisal (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Taufik Nasution,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa didepan sebuah rumah yang terletak di Jl. Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
   - Bahwa kemudian Sakis dengan tim atau dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.35 Wib, Saksi dan rekan Saksi sampai dilokasi tersebut yakni di Jl. Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia dan dilokasi tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa sama dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan tersebut sedang ada didepan sebuah rumah;
   - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,38 gr (sembilan puluh tujuh koma tiga delapan gram netto) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim. Card 085362039415;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Topik (dalam lidik) yang mana Terdakwa terlebih dahulu memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Faisal (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan *(a de charge)*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 15.35 Wib di Jl. Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Topik (dalam lidik) dan Topik (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menguhubungi Faisal (dalam lidik), dan kemudian Terdakwa menghubungi Faisal (dalam lidik) dan mengatakan bahwa ada yang hendak belanja cash dan kemudian Faisal (dalam lidik) menjawab akan menghubungi nanti dan komunikasi pun tertutup;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib Topik (dalam lidik) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian Topik (dalam lidik) pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 15.35 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa sambil menunggu calon pembeli, tiba-tiba beberapa orang yakni Para Saksi yang berpakaian preman dan merupakan anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,38 gr (Sembilan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim. Card 085362039415;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa dari Faisal (dalam lidik) dan diterima dari Topik (dalam lidik) dan narkotika tersebut seharga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang kemudian akan dijual oleh Terdakwa kepada calon pembeli seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa sedangkan handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim. Card 085362039415 tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa sudah melakukannya kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Topik (dalam lidik) atas suruhan Faisal (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,38 gr (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) netto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim. Card 085362039415;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7531/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S. IK dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga milik terdaka KESUMA JAYA, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dan bukti surat dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 15.35 Wib di Jl. Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan tepatnya didepan rumah Terdakwa sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 97, 38 gr (Sembilan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085362039415;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Topik (dalam lidik) namun Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Faisal (dalam lidik) dan kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib Topik (dalam lidik) yang merupakan suruhan Faisal (dalam lidik) mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu sedangkan handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi dengan calon pembeli;
- Bahwa, benar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan kemudian akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Topik (dalam lidik) atas suruhan Faisal (dalam lidik);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7531/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S. IK dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga milik terdaka KESUMA JAYA, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. <u>Unsur Setiap Orang;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Kesuma Jaya** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. <u>Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar</u>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Taman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayara dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima;

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalma terapi seta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedangang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi yang memberitahukan bahwa di Jl. Teratai Gg. Bengkel Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 15.35 Wib Para Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah dan Terdakwa memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang diberitahukan oleh seorang informan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah didalamnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 97,38 gram (Sembilan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7531/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor sim. Card 085362039415. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diterima dari seorang laki-laki bernama Topik (dalam lidik) tetapi Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Faisal (dalam lidik) untuk meminta narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib Topik (dalam lidik) mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Topik adalah seharga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga jual sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual. Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika sudah dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Topik (dalam lidik) atas suruhan dari Faisal (dalam lidik) sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan pidana yakni Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Topik (dalam lidik) yang merupakan suruhan dari Faisal (dalam lidik) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa yang mana dalam fakta tersebut diatas Terdakwa telah sebulan lamanya melakukan transaksi jual beli dan telah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Topik (dalam lidik) dan pada saat tertangkap dari Terdakwa disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 97,38 gr (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) yang dalam hal ini berat narkotika jenis sabu tersebut melebihi 5 (lima) gram. Serta sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta menunjukkan bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik Negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika Golongan I milik Terdakwa tersebut, ternyata selama dipersidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair penuntut umu telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana dapat memberikan efek negatif kepada kepada orang lain dan dilingkungan sekitar dan perbuatan tersebut tidak patut untuk ditiru dan merupakan perbuatan yang bersifat membahayakan dan dapat menjadi perusak bagi generasi bangsa maka sudah sepatutnyalah Terdakwa untuk mempertangung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus diberikan efek jera untuk menginsyafi perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh kareWna Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,38 gr (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim. Card 085362039415, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ialah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **Kesuma Jaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Kesuma Jaya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 97,38 gr (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) netto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim. Card 085362039415;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **04 April 2023** oleh **Arfan Yani S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Febriyandi Ginting, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Agustin Tarigan, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta **Penasihat Hukum Terdakwa** melalui video teleconference.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	Arfan Yani, S.H.
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)